

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Rayuan No.: 10000-041-0094-2021

Antara

Rosefaizah binti Rosly

...Perayu

Lwn

Norhisham bin Abu Hassan

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Permohonan No.: 10300-041-0372-2020

Antara

Rosefaizah binti Rosly

...Pemohon

Lwn

Norhisham bin Abu Hassan

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal (Rayuan No. 10000-041-0094-2021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel).

Pada 10 Ogos 2023 bersamaan 23 Muharram 1445H]

Enakmen Undang-undang Keluarga – Rayuan Terhadap keputusan Bantahan Awal Dalam Kes Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003-

Peguam Syarie

Perayu : Puan Fariahah binti Md Isa (Tetuan Fariahah & Associates)

Responden : Tuan Muhammad Hafiz bin Ab Rashid (Tetuan Hafiz & Co.)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu kes rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 27/08/2021 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 18/08/2021.

[2] Pada 18/08/2021, YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memberikan perintah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah menolak Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) Pemohon/Defendan terhadap kes Pengisytiharan Harta Sepencarian Saman No.:10300-017-0624-2019.
2. Mahkamah memerintahkan Pemohon/Defendan membayar kos prosiding kes kepada Responden/Plaintif sebanyak RM2000.00.

[3] Perayu telah tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara tersebut dan telah memplidkan lima Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 90 Rekod Rayuan:

1. YA telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, undang-undang dan fakta apabila memutuskan asas tindakan Perayu sebagai tindakan yang remeh, pra-matang, tidak bermerit dan seterusnya menolak Permohonan Bantahan Awal perayu.
2. YA telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, undang-undang dan fakta apabila memutuskan permohonan Perayu bukan forum yang sesuai tanpa sebarang justifikasi yang sewajarnya daripada Mahkamah.
3. YA telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, undang-undang dan fakta apabila memutuskan Mahkamah Syariah berbidangkuasa mendengar dan memutuskan kausa tindak Responden.
4. YA telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, undang-undang dan fakta apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan bahawa Mahkamah tidak berbidangkuasa memutuskan dan mendengar tuntutan Responden.
5. YA telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, undang-undang dan fakta apabila memutuskan Perayu perlu membayar award kepada Responden sebanyak RM2000.00 secara rambang tanpa sebarang kewajaran yang munasabah.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah bernikah pada 9/9/1999 dan telah bercerai pada 26/2/2006 dengan talak satu.

[5] Responden telah memfailkan kes Tututan Harta Sepencarian di bawah peruntukkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri selangor) 2003 (selepas ini disebut sebagai "EUUKIS 2003) melalui kes Saman

No.: 10300-017-0624-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Selepas ini disebut sebagai “Kes Harta Sepencarian tersebut”).

[6] Melalui kes Saman No.: 10300-017-0624-2019 tersebut, Responden telah memohon kepada Mahkamah untuk mengisytiharkan sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai Ceria Residen, Cyberjaya Parcel No.: A-01-02, Storey No. Level 1, Building No. Block A adalah bukan sebagai harta sepencarian di antara Responden dan Perayu serta ianya adalah hak milik Responden sepenuhnya.

[7] Perayu telah memfailkan suatu Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) melalui Permohonan No.: 10300-041-0372-2020 terhadap Kes Tuntutan Harta Sepencarian Tersebut dan memohon supaya Kes Tuntutan Harta Sepencarian Tersebut ditolak dan/atau dibatalkan .

[8] Pada 18/08/2021, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan terhadap Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) yang difailkan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana di perenggan[2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Bagi mempertimbangkan rayuan ini, Kami telah meneliti secara mendalam keseluruhan Rekod Rayuan serta hujahan dan Ikatan Autoriti kedua-dua pihak. Berdasarkan kepada penelitian tersebut, Kami dapati hanya satu isu utama yang perlu Kami putuskan dalam rayuan ini iaitu **“Sama Ada YA Hakim Bicara Telah Terkhilaf Apabila Memutuskan Menolak Permohonan Interlokutori**

(Bantahan Awal) Perayu dan Memerintahkan Perayu Membayar Kos Prosiding Sebanyak RM2000.00 kepada pihak Responden”.

[11] Sebagaimana yang tertera dalam perenggan [5], tuntutan induk yang difailkan oleh pihak Responden adalah di bawah seksyen 122 EUUKIS 2003 yang berada dibawah tajuk “Pembahagian Harta Sepencarian”.

[12] Sebelum Kami membuat ulasan lanjut, adalah wajar untuk diteliti apakah yang dimaksudkan dengan frasa Harta Sepencarian menurut undang-undang. Seksyen 2 EUUKIS 2003 telah mentafsirkan “Harta Sepencarian” sebagaimana berikut:

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

[13] Berdasarkan tafsiran ini, jelas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Harta sepencarian itu hanya melibatkan harta yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri yang mana perolehan harta tersebut adalah dalam tempoh perkahwinan yang masih berkuatkuasa. Dapat difahami secara *mafhum mukhalafahnya*, mana-mana harta yang diperolehi bukan dalam tempoh perkahwinan maka ia tidak termasuk dalam kategori Harta Sepencarian.

[14] Seksyen 122 EUUKIS 2003 memperincikan tentang kuasa mahkamah dalam memerintahkan bagaimana sesuatu aset yang diperolehi bersama dalam masa

perkahwinan (Harta Sepencarian) itu dibahagikan. Seksyen tersebut memperuntukkan seperti berikut:

122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

[13] Peruntukan seksyen 122 EUUKIS 2003 ini jelas memberikan panduan berkenaan tugas mahkamah dalam mengemudi tuntutan yang dikemukakan dibawah peruntukan seksyen tersebut iaitu untuk “***memerintah supaya apa-apa***

aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka” atau “memerintah supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka” atau “memerintah supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu”.

[14] Berdasarkan peruntukan seksyen ini, setelah sesuatu harta telah diisytiharkan oleh mahkamah sebagai Harta Sepencarian, maka menjadi tanggungjawab mahkamah tersebut untuk memerintahkan harta tersebut dibahagikan antara “pihak-pihak” berdasarkan takat sumbangan masing-masing. Istilah “pihak-pihak” dalam peruntukan seksyen ini adalah merujuk kepada “suami isteri” dalam perkahwinan tersebut.

[15] Secara ringkasnya dapatlah dinyatakan bahawa kehendak seksyen 122 EUUKIS 2003 tersebut adalah untuk mahkamah mengenalpasti sesuatu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan itu sebagai harta sepencarian atau sebaliknya berpandukan tafsiran yang telah diberikan di dalam seksyen 2 EUUKIS 2003 dan menentukan bahagian suami isteri itu berdasarkan takat sumbangan masing-masing dalam memperolehi harta tersebut.

[16] Terdapat banyak kes yang telah diputuskan sebelum ini yang menjelaskan tentang maksud dan pengertian Harta Sepencarian ini dan sebahagiannya sebagaimana yang dirujuk oleh pihak Responden dalam Hujah bertulisnya seperti kes **Hajah Lijah bte Jamal lwn Fatimah bte Mat Diah**, (1981) 2(I) JH 84, **Piah lwn Che Lah** (1983) 3 JH 220, **Yang Chik binti Hashim lwn Abdul Jamal bin Abdul Rahim**, JH [1409] dan **Semah binti Daud lwn. Hassan Bin Awang**, JH

26 (2), atas asas itu Kami tidak berhasrat lagi untuk memperincikan dengan panjang lebar tentang perkara tersebut.

[17] Namun begitu, bagi kes yang ada dihadapan Kami pada hari ini, isu yang wujud adalah berbeza dengan kes-kes tuntutan Harta Sepencarian yang pernah Kami putuskan sebelum ini di mana dalam kes induk tuntutan harta Sepencarian yang menjadi pertikaian melalui Permohonan Interlokutori (bantahan awal), seksyen 122 EUUKIS 2003 telah digunakan sebagai asas pemfailan bukannya untuk mendapatkan perisytiharan Harta Sepencarian tetapi sebaliknya bagi mendapatkan perisytiharan bahawa sebuah bangunan kediaman yang beralamat di Ceria Residen, Cyberjaya Parcel No.: A-01-02, Storey No. Level 1, Building No. Block A adalah bukan harta sepencarian.

[18] Meneliti hujahan pihak Perayu dan Responden, dapatan Kami tiada pertikaian tentang harta yang beralamat di Ceria Residen, Cyberjaya Parcel No.: A-01-02, Storey No. Level 1, Building No. Block A telah diperolehi bukanlah dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden yang masih berkuatkuasa tetapi sebaliknya diperolehi setelah tempoh 9 tahun kedua-dua pihak bercerai atas nama bersama. Perkara ini telah dinyatakan oleh Perayu dalam perenggan 18 Hujah Bertulisnya seperti berikut:

“18. Fakta bahawa harta tersebut dibeli atas nama bersama di luar perkahwinan iaitu pada 8/9/2015 iaitu 9 tahun selepas pihak-pihak bercerai juga adalah dipersetujui kedua-dua pihak”.

[19] Fakta tersebut juga diperakui dan dinyatakan oleh Responden dalam perenggan 14 Hujah bertulisnya seperti berikut:

“14. Di dalam kes Harta sepencarian tersebut, Responden (selaku Plaintiff) telah memohon supaya rumah yang dikenali sebagai Ceria Residen, Cyberjaya Parcel No.: A-01-02, Storey No. Level 1, Building No. Block A (selepas ini dirujuk sebagai “rumah tersebut”) diisytiharkan sebagai bukan harta sepencarian dan 100% milik Responden (selaku Plaintiff) atas dua (2) faktor iaitu **rumah tersebut diperolehi selepas perceraian pihak-pihak** dan juga tidak ada apa-apa sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada Perayu (selaku defendan) ke atas rumah tersebut”.

[20] Berdasarkan dapatan fakta yang tidak dipertikaikan tersebut dan setelah dirujuk tafsiran Harta Sepencarian dalam seksyen 2 EUUKIS 2003, ternyata rumah yang beralamat di Ceria Residen, Cyberjaya Parcel No.: A-01-02, Storey No. Level 1, Building No. Block A tersebut sama sekali tidak terangkum dalam tafsiran Harta Sepencarian di bawah seksyen 2 tersebut. Justeru itu, tindakan Responden menggunakan peruntukan seksyen 122 EUUKIS 2003 sebagai asas pemfailan adalah suatu tindakan yang tidak tepat berdasarkan kausa tindakan yang dituntut oleh Responden dan bertentangan sama sekali dengan kehendak dan maksud undang-undang bagi seksyen tersebut.

[21] Dalam hal ini, pada hemat Kami tiada keperluan untuk Mahkamah Bicara melayan serta memberi perhatian kepada tuntutan Harta Sepencarian yang difailkan oleh pihak Responden kerana jelas dari awal lagi bahawa harta yang menjadi subjek tuntutan tersebut bukanlah suatu Harta Sepencarian.

[22] Kami juga berpandangan bahawa pihak Responden telah gagal untuk meyakinkan Kami melalui hujahan yang dikemukakan bahawa tuntutan yang

difailkan di Mahkamah Bicara adalah memenuhi kehendak tafsiran Harta Sepencarian untuk ia diberi pertimbangan oleh Kami bagi Kami mengekalkan keputusan Bantahan Awal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Bicara.

[23] Responden dalam perenggan 20 hujah Bertulisnya yang menyatakan bahawa *“Kami percaya dalam menentukan rumah tersebut sama ada ianya merupakan harta sepencarian atau bukan harta sepencarian, asas penentuan yang perlu dilihat oleh Mahkamah adalah bahagian atau takat sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi rumah tersebut”* adalah satu hujahan yang tidak berpandukan sandaran undang-undang yang diperuntukkan dibawah seksyen 2 dan juga seksyen 122 EUUKIS 2003 kerana isu takat sumbangan hanya akan diberi perhatian oleh Mahkamah apabila Mahkamah berpuashati bahawa sesuatu harta itu adalah Harta Sepencarian tetapi hal ini sama sekali tidak berlaku dalam kes tuntutan pihak Responden di Mahkamah Bicara.

[24] Begitu juga kes-kes yang dirujuk oleh pihak Responden dalam hujahannya sebagaimana yang Kami nyatakan dalam perenggan [15] di atas adalah sama sekali tidak membantu pihak Responden untuk memperkukuhkan hujahannya kerana kes-kes tersebut adalah menyentuh berkenaan harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan tetapi tidak dalam tuntutan yang dikemukakan oleh pihak Responden.

[25] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya di muka surat 77 Rekod Rayuan menyatakan bahawa Bantahan Awal yang dikemukakan oleh Perayu adalah tindakan yang pra-matang, tidak bermerit memandangkan isu yang dibangkitkan oleh Perayu adalah perkara asas yang dinilai oleh Mahkamah dalam tuntutan pengisytiharan harta sepencarian dan atas asas tersebut Mahkamah

Bicara telah menolak Bantahan Awal Perayu dan mengawardkan kos kepada pihak Responden sebanyak RM2000.00.

[26] Sebagaimana yang telah Kami ulas dalam perenggan-perenggan di atas dan berdasarkan dapatan-dapatan yang telah Kami nyatakan sebelum ini, Kami dengan sebulat suara berpandangan bahawa tindakan YA hakim Bicara menolak Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) pihak Perayu adalah satu kekhilafan yang perlu Kami betulkan melalui medan rayuan ini kerana wujud merit yang jelas dalam Bantahan Awal Perayu yang menyentuh tentang harta yang diperolehi bukan dalam tempoh perkahwinan yang masih berkuatkuasa. Atas asas itu juga, maka kos yang telah diawardkan kepada pihak Responden oleh YA Hakim Bicara adalah dibatalkan.

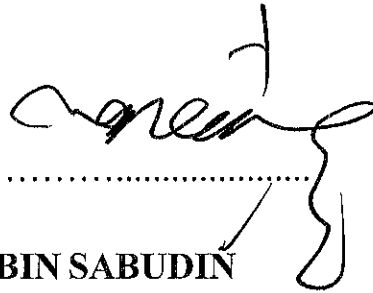
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah pihak-pihak beserta autoriti yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Perintah YA Hakim Bicara bertarikh 18/08/2021 dalam kes Permohonan

No.: 10000-041-0094-2021 DIBATALKAN.

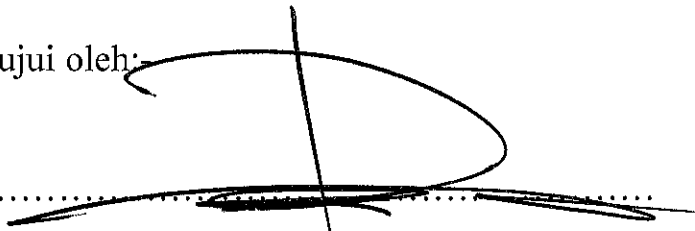
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
**3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL
HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor